

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3558/2534

นาย สุพจน์ วังสตัน
กระทรวงมหาดไทย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2499 มาตรา 18 (3)

โจทก์และจำเลยเพียงแต่มีความเห็นโต้แย้งกันเกี่ยวกับความหมายของคำว่า นักบวช ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2499 มาตรา 18(3) กรณีจึงเป็นเรื่องในทางความคิดเห็นอันเป็นนามธรรม ไม่มีการกระทำ อันจะเป็นการกระทบต่อ สิทธิของโจทก์ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิของ โจทก์โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ออกหนังสือสั่งการเรื่องคุณสมบัติของผู้เลือกตั้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดว่า ผู้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น เป็นนักบวชตามศาสนาอิสลาม จึงต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นคำสั่งและข้อวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องต่อความจริงและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากโจทก์ผู้ดำรงตำแหน่งคอเต็บและผู้ดำรงตำแหน่งอิหม่ามและบิหลั่น ไม่ใช่ นักบวชหรือนักพรตขอให้เพิกถอนหนังสือสั่งการของจำเลย และให้โจทก์ซึ่งเป็นคอเต็บและผู้ดำรงตำแหน่งอิหม่ามและบิหลั่นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้โต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ โจทก์
ไม่มีเหตุจะต้องใช้สิทธิทางศาล ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยได้วางแนวนโยบายแห่งรัฐให้แยกการเมืองออกจากศาสนาผู้ดำรง
ตำแหน่งอิหม่ามคอเต็บ และบิหลั่น เป็นนักบวชหรือนักพรต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อความตามหนังสือของจำเลยเป็นกรณีที่จำเลยมีความ
เห็นว่า ตำแหน่งโต๊ะอิหม่าม โต๊ะคอเต็บ และโต๊ะบิหลั่น เป็นนักบวชของศาสนา
อิสลาม และแจ้งความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเป็นทางปฏิบัติต่อไปความเห็น
นี้นั้นตามคำฟ้องของโจทก์ก็ยังไม่มีการกระทำที่เกิดขึ้นกับโจทก์แต่ประการใด การที่
โจทก์เห็นว่าความเห็นของจำเลยไม่ถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลาม ก็เป็นเรื่องโต้
แย้งกันเกี่ยวกับความหมายของคำว่านักบวช จึงเป็นเรื่องโต้แย้งกันในทางความคิด
เห็นอันเป็นนามธรรม ไม่มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดของจำเลยอันจะเป็นการ
กระทบต่อสิทธิของโจทก์ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เป็นการโต้แย้งสิทธิของ
โจทก์ตามความหมายของมาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟูง-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ